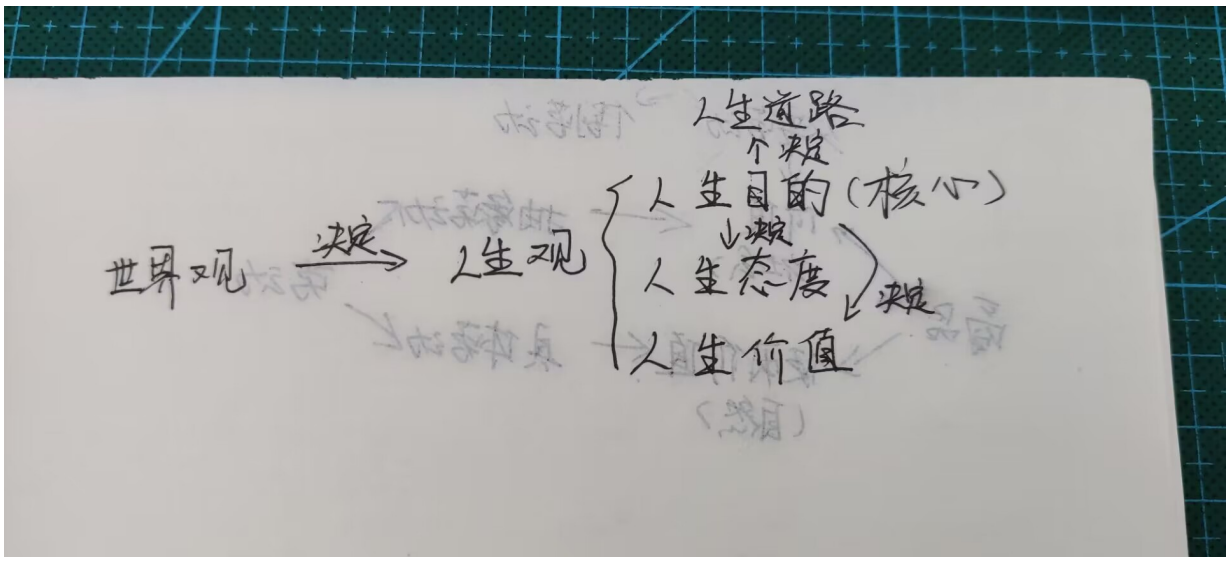
02_2 思修笔记

- 第一部分：思想修养
  - **人生观**：



    - 人生观由世界观决定，人生观从属于世界观
    - 人生目的是人生观的核心，决定人生价值态度道路
- 第二部分：道德
  - **社会主义核心价值观**：
    - 根本特征：人民性；根本立场：人民立场
    - 方面：
      - 国家：
        - 富强：物质基础，生产力标准的根本要求
        - 民主：人民当家做主
        - 文明：社会进步的标志，社会主义现代化国家的特征
        - 和谐：中华文明的核心价值理念
      - 社会：
        - 自由：社会主义的价值理想
        - 平等：人类追求的美好状态
        - 公正：社会进步的标尺，社会主义制度的本质要求

            - 法制：
        - 个人
            - 爱国：最基本的价值观念和道德准则，优良传统
            - 敬业：对待劳动的根本价值态度
            - 诚信：立身处世的基本价值规范
            - 友善：人际关系和社会关系的基本准则
- **社会主义核心价值体系**：
    - 内容：马克思主义，中国特色社会主义共同理想，爱国主义和改革创新，社会主义荣辱观
    - 仅包含涉及社会和国家两方面的要求
- **道德**：
    - 道德产生：
        - 道德在社会经济基础上产生（社会经济关系）
        - 道德产生首要条件是劳动
        - 客观条件是社会关系，主观条件是自我意识
    - 基本功能：认识（前），规范（中），调节（后）
    - 道德是一种意识形态，反映社会经济形态，且会随着社会更替进行变化
    - 道德本质上是知行合一
    - 我国的道德建设重点是诚实守信
    - 社会主义道德：
        - 核心/本质要求：为人民服务
        - 原则：集体主义
            - 集体主义最基本的道德要求：顾全大局，遵纪守法，热爱祖国，诚实劳动
    - 革命道德：
        - 灵魂：为实现社会主义和共产主义理想而奋斗
        - 一根红线：全心全意为人民服务
        - 首位：革命利益
- 第三部分：法律

- 法律产生：法律在社会生产方式的基础上产生（社会存在的物质生产方式，生产力+生产关系）
- 法律区别于其他社会规范的特征：法律由国家强制力保证实施
- 法律的环节说法
  - 1. 法律运行环节：
    - 法律制定：关键环节
      - 人大与常委会制定法律，国务院制定行政法规
      - 原则：公平，公正，公开，科学立法，民主立法，依法立法
    - 法律执行（行政执法）：
      - 原则：合理合法，信赖保护，效率
      - 执法主体：政府和部分下属行政机构，法律授权的社会组织
    - 法律适用（司法）：
      - 司法机关：国家审判机关和检查机关
      - 要求：合理合法，正确及时
      - 原则：司法公正，法律面前人人平等，事实依据法律准绳，独立公正行使司法权
    - 法律遵守：
      - 法律实施和实现的基本途径
  - 2. 中特法制体系建设（在原有法律体系基础上进行强化）
    - 法律法规体系：前提，制度基础
    - 法律实施体系：建设重点
    - 法律监督体系：保障
    - 法律保障体系：依托
    - 党内法规体系：本质要求
  - 3. 全面依法治国：
    - 立法：龙头环节
    - 执法：关键
    - 司法：重点
    - 守法：基础

- 4. 权利保障：
  - 宪法保障：前提和基础
  - 立法保障：重要条件
  - 行政保障：关键环节
  - 司法保障：最后防线
- 5. 公平正义：
  - 权利公平
  - 机会公平
  - 规则公平
  - 救济公平（司法救济公平，行政救济公平，社会救济公平）
- 习近平法治思想：
  - 习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南
  - 法治是治国理政的基本方式，德治是治国理政的基本方略
  - 组成：
    - 政治方向：党领导，人民为中心，走中特法制道路
    - 核心要义：党的领导，中特制度，中特法治理论
    - 法治：国家治理体系的轨道，治理能力现代化的依托
    - 中特法制体系：全面依法治国的总抓手
    - 依法治国（人民），依法执政（党），依法行政（政府）
      - 关键：党依法执政，政府依法行政
    - 法治社会（基础），法治政府（重点），法治国家（目标）
    - 科学立法（前提），严格执法（关键），公正司法（重点），全民守法（基础）
      - 公正是法治的最高价值追求，公正司法是维护公平正义的最终防线
    - 中特事业的保障：依法治国（中特法律），依法治国的保障：法治人才
- 宪法：
  - 原则：党领导，人民当家做主，最终保障人权，社会主义法治，民主集中制
  - 最显著特征：确认了党的领导地位

- 马克思主义权力观和其余的区别：强调社会物质生活条件对权利的制约和决定作用